

[11] [통보] 사항

1. 제 목 : 지구관리 경비용역 수의계약 불합리
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부는 「◆◆◆◆◆◆도시 건설을 위한 특별법」 25)에 따른 ◆◆◆◆◆◆도시 **청의 사업 고시에 따라 2011년부터 ◆◆◆◆◆◆도시 지구관리 경비용역을 주민생계조합인 (주)장*에 수의계약방식으로 위탁 수행하고 있다.

이에, 위 본부는 수의계약 금액 등의 계약조건 결정을 위해 대상업체와 수의시담을 실시하고, [표 21]과 같이 계약 체결하였다.

[표 21] ◆◆◆◆◆◆도시 지구관리 경비용역 계약내역

(단위 : 원)

계약차수	계약기간	실계금액(A)	예정금액(B)	계약금액(C)	실계가 대비비율 (C÷A)	예정가 대비비율 (B÷A)
4차	2014.11.7. ~ 2015.11.6.	243,117,000	230,254,000	209,531,140	86.19%	91.00%
5차	2015.11.7. ~ 2016.11.6.	359,581,000	340,149,000	309,535,590	86.08%	91.00%
6차	2016.11.7. ~ 2017.11.6.	407,256,000	398,341,000	362,000,000	88.89%	90.88%

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

公社 「수의계약 업무지침」 에 따르면 수의시담을 실시하기 전에 수의시담

25) 법 제54조 제3항 및 동법 시행령 제28조의2

가격의 적정성을 확보하기 위하여 수의계약 대상금액의 상한선(목표가격)을 정하되, 해당 계약목적물의 규모·성질, 유사 계약사례 등을 감안하여 정하도록 하고 있고, 협상되는 금액이 목표 가격을 초과하는 경우에는 목표 가격을 조정하여 재협상하거나 수의계약 대상자를 변경하여 추진할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서, 상기 용역의 합리적인 수의시담을 위해서는 공사 지구관리 경비용역의 평균 낙찰율 등 관련 용역의 일반 계약사례를 검토하여, 수의시담 목표가격을 산정하고, 이를 기준으로 대상업체와 가격을 협상하는 것이 합리적인 업무처리이다.

그러나, 위 본부는 지구관리 경비용역에 대한 방침 수립 시 수의시담 상한 가격을 목표 가격으로 설정하여 협상치 않고, 아무런 근거 없이 수의시담 낙찰 하한율, 즉 하한 가격을 90%로 적용하여 방침 수립하였고, 실제 수의시담 가격 또한 경쟁입찰 방식에 의한 공사 평균 낙찰률²⁶⁾보다 과다하여 예산낭비의 우려가 발생하고 있다.

5. 조치할 사항

○○○○○본부장은

향후 ◆◆◆◆◆도시 지구관리 경비용역 수의계약 추진 시 예산낭비 요인이 없도록 관련 용역의 계약사례를 감안하여 수의시담토록 조치하시기 바랍니다(통보).

26) 지구관리 경비용역 평균 낙찰율은 설계금액비율 78.27%, 예정가격비율 81.99%이며, 용역적격심사 세부기준의 낙찰하한율은 80.495%임(추정가격 5억원미만 고시금액이상인 용역)